



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 30 de mayo de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"ACUÑA, MARIA FELIPA EN LA REPRESENTACIÓN INVOCADA CONTRA OBRA SOCIAL UNIÓN PERSONAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (UPCN) SOBRE AMPARO LEY 16.986"**, Expte. N° FPA 1749/2024/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, en forma liminar, se advierte que el nombre correcto de la accionada, conforme constancias digitales, es "OBRA SOCIAL UNIÓN PERSONAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN", debiéndose tomar por Secretaría debida razón en los registros pertinentes. En consecuencia, procédase a recaratar las presentes actuaciones de la siguiente manera: "ACUÑA, MARÍA FELIPA EN LA REPRESENTACIÓN INVOCADA CONTRA OBRA SOCIAL UNIÓN PERSONAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (UPCN) SOBRE AMPARO LEY 16.986".

II- Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en fecha 19/04/2024 contra la sentencia del 17/04/2024 que, en lo que aquí interesa, hizo lugar a la acción de amparo interpuesta, impuso las costas a la accionada por resultar vencida y reguló honorarios a las letradas de la actora en 21 UMA en forma conjunta.

El recurso se concede el 23/04/2024, contesta agravios la parte actora en fecha 25/04/2024, y pasa la causa para resolver el 14/05/2024.

III- a) Que, le agravia a la demandada la imposición de costas a su parte.

Fecha de firma: 30/05/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38728426#414106562#20240530101215379

Afirma que ha autorizado la cobertura de la prestación solicitada -TRANSPORTE CON DEPENDENCIA al CENTRO DE DÍA- ante la primera presentación.

Transcribe el art. 14 de la ley 16.986, cita jurisprudencia en sustento de su postura y expresa que en base a ello corresponde que las costas sean soportadas por su orden.

Finalmente, apela los honorarios de las letradas de la parte actora por altos y mantiene reserva del caso federal.

b) Que, la accionante solicita que se declare desierto el recurso de apelación de la demandada. Subsidiariamente contesta agravios y, por los argumentos que expone, pide que no se haga lugar al recurso planteado, con expresa imposición de costas.

IV- Que, en forma liminar, corresponde señalar que este Tribunal considera que la demandada recurrente ha satisfecho suficientemente las exigencias del art. 265 del C.P.C. y C.N., por lo que se rechazan los argumentos de la contraria al respecto.

Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que sólo serán tratadas las postulaciones que resulten conducentes para la solución del litigio y las que se hayan constituidos con un sólido planteo argumental, dejando de lado aquellas ajenas a lo sustancial o carente de fundamentación suficiente. ("Fallos" 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

V- a) Que, al abordar la cuestión traída a consideración, cabe señalar que el art. 14 de la ley 16.986 dispone que *"Las costas se impondrán al vencido. No habrá condena en costas si antes del plazo fijado para la contestación del informe al que se refiere el art. 8, cesare el acto u omisión en que se fundó el amparo"*.

Fecha de firma: 30/05/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38728426#414106562#20240530101215379



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Sin embargo, conforme expresa Rivas, "si se toma al pie de la letra la ley... y se produce sin más la liberación del perdedor ante el desistimiento liminar de la conducta lesiva, se está consagrando una solución sin fundamento real y totalmente injusta" (RIVAS, Adolfo Armando, "El Amparo", 3ª ed., Buenos Aires, La Rocca, 2003, pág. 554), postura que compartimos.

Por ello, se considera que debe examinarse cada caso en particular a fin de analizar si la actitud adoptada por las partes en el proceso, y en su etapa previa, han generado una conducta lesiva de magnitud suficiente para provocar el avenimiento a la instancia judicial.

Este ha sido el criterio de este Tribunal en las causas: "MONZON, OSCAR EDUARDO CONTRA OSPEGAP Y OTRO SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 12510/2018, sentencia del 10/09/2018 y "ALEN, SUSANA MABEL P DCHO Y EN REP DE IAN A U ARRESEYGOR CONTRA IOSE Y OTRO SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 19240/2018, sentencia del 08/03/2019, entre otras.

b) Que, de las constancias de la causa se observa que la actora interpone acción de amparo contra UPCN a los fines de solicitar la cobertura de Transporte especial más dependencia, desde su domicilio hasta la institución "Centro de día - San Francisco de Asís".

Alega que la prestación se encuentra autorizada pero la obra social no efectiviza los pagos, por lo que no se encuentra totalmente cumplido el deber de cobertura. Refiere al riesgo de sufrir la suspensión del servicio por falta de pago.

En relación a ello, la amparista presentó nota en las oficinas de UPCN en fecha 14/02/2024 en la que explicó dicha situación e intimó a la demandada para que cumpla con lo requerido.

Fecha de firma: 30/05/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38728426#414106562#20240530101215379

Por su parte, la demandada al contestar el informe del art. 8 de la ley 16.986 afirma que lo solicitado por la amparista ya fue autorizado.

En consecuencia, lo que se encuentra controvertido en autos no es la autorización de la prestación sino si la obra social efectivamente está cumpliendo su cobertura a través del pago, y si su accionar deviene arbitrario o ilegítimo a fin de justificar la condena en su contra.

La accionada no contestó la intimación de la Sra. Acuña, así como tampoco adjuntó prueba alguna que acredite que efectivamente está pagando la prestación. A su vez, no ha negado lo expuesto por la actora sobre la falta de cumplimiento.

En este sentido, cabe recordar este Tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades que *"no resulta suficiente la mera autorización por la obra social de los servicios requeridos, sino que es deber de la misma arbitrar los medios para asegurar su provisión en tiempo y forma, sin dilaciones innecesarias que pongan en riesgo el tratamiento médico indicado. La demandada debe garantizar el efectivo acceso a las prestaciones de salud y remover los obstáculos que pudieren amenazarlo y/o lesionarlo."*

(Ver causas: GARAY, MARIA DEL ROSARIO CONTRA INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI) SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 7767/2023/CA1, sentencia del 18/04/2024; ALONZO, OSCAR ALFREDO CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 35/2024 sentencia del 19/04/2024; "LA ROSA, MELINA ALEJANDRA CONTRA OBRA SOCIAL DE DOCENTES PARTICULARES (OSDOP) SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 11001/2022 /CA1 sentencia de fecha 01/03/2024, entre otros.)

Fecha de firma: 30/05/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38728426#414106562#20240530101215379



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En consecuencia, no cabe más que concluir que la imposición de costas a UPCN resulta ajustada a derecho y a su calidad de vencida, por lo que debe ser mantenida.

c) Que, al analizar el agravio relativo a los honorarios se advierte que el monto regulado a las letradas de la parte actora -21 UMA- en forma conjunta no resulta excesivo en relación al resultado obtenido y a las pautas legales establecidas al efecto (arts. 16, 20 y 48 de la ley 27.423), debiendo ser confirmado.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada, y confirmar la sentencia dictada en primera instancia.

VI- Que, en cuanto a las costas correspondientes a la presente instancia, se imponen a la accionada por resultar vencida, en virtud de lo dispuesto en los arts. 14 y 17 de la ley 16.968 y 68, primer párrafo, del CPCCN.

VII- Finalmente, se regulan honorarios por la actuación ante esta Cámara a las letradas de la parte actora, Dras. Lucrecia D. LOPEZ y Flavia QUINTANA GRASSO, en la cantidad de 6,93 UMA en forma conjunta, equivalentes a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHENTA Y NUEVE (\$340.089), y al letrado de la parte demandada, Dr. Alejandro Pablo FERNÁNDEZ en la cantidad de 6 UMA, equivalentes a la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$294.450), todo de conformidad con lo prescripto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 y Resol. SGA 925/24 de la CSJN.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Recaratar las presentes actuaciones conforme lo dispuesto en el Considerando I.

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y confirmar la sentencia dictada.



Imponer las costas correspondientes a la presente instancia a la accionada por resultar vencida, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo, del CPCCN.

Regular honorarios, por la actuación ante esta Cámara, a las letradas de la parte actora, Dras. Lucrecia D. LOPEZ y Flavia QUINTANA GRASSO, en la cantidad de 6,93 UMA en forma conjunta, equivalentes a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHENTA Y NUEVE (\$340.089), y al letrado de la parte demandada, Dr. Alejandro Pablo FERNÁNDEZ en la cantidad de 6 UMA, equivalentes a la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$294.450), todo de conformidad con lo prescripto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30 /2023 y Resol. SGA 925/24 de la CSJN.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Se constituye el Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 30/05/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38728426#414106562#20240530101215379